

TP.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2025

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ

Phần I

Thông Tin Về Tài Sản

1. Tài sản đấu giá: 01 xe ô tô, nhãn hiệu HYUNDAI, số loại: GRAND I10, biển số 64E-001.42, màu Đỏ, 05 chỗ ngồi, số máy: G4LAMM942623, số khung: RLUB241CAMN003417 theo Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 64 005597 do Phòng cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Vĩnh Long cấp ngày 13/04/2022.

Lưu ý: Trước ngày mở phiên đấu giá, nếu chủ tài sản đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình đối với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng và/hoặc Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng đồng ý giải chấp tài sản thì chủ tài sản có quyền nhận lại tài sản đó. Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, Công ty đấu giá hợp danh Minh Pháp sẽ dừng việc đấu giá tài sản và hoàn trả lại tiền hồ sơ, tiền đặt trước cho người đăng ký tham gia đấu giá (nếu có) mà không phải bồi thường bất kì chi phí nào khác.

2. **Giá khởi điểm: 229.500.000 đồng** (Bằng chữ: Hai trăm hai mươi chín triệu, năm trăm nghìn đồng). Giá khởi điểm trên chưa bao gồm các khoản thuế, phí và lệ phí. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu thuế, lệ phí trước bạ, phí công chứng và các khoản chi phí khác liên quan đến việc ký Hợp đồng mua bán tài sản và đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản theo quy định của Pháp luật liên quan.

3. **Tên địa chỉ của Người có tài sản đấu giá và Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản:**

3.1. Người có tài sản đấu giá: **NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG**

3.2. Địa chỉ: Số 89 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

3.3. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: **CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH MINH PHÁP**

3.4. Địa chỉ: 151 Trần Huy Liệu, Phường 08, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.

4. **Nơi có tài sản tài sản đấu giá:** Bãi xe Rạch Chiếc, đường Liên Phường, Phường An Phú, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

5. **Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:**

5.1. Thời gian xem tài sản đấu giá (trong giờ hành chính): Từ 08 giờ 00 phút ngày 04/04/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 16/04/2025.

5.2. Địa điểm xem tài sản đấu giá: Bãi xe Rạch Chiếc, đường Liên Phường, Phường An Phú, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

6.1. Thời gian bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ 08 giờ 00 phút ngày 04/04/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 16/04/2025.

6.2. Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: **100.000 đồng** (Một trăm nghìn đồng)/ 01 bộ hồ sơ.

6.3. Điều kiện đăng ký tham gia: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua tài sản, có đủ khả năng tài chính, phù hợp với quy định pháp luật về đấu giá tài sản và pháp luật khác có liên quan được tham gia đăng ký tham gia đấu giá tài sản, ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016, sửa đổi bổ sung năm 2024.

6.4. Cách thức nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Nộp trực tiếp tại Công ty Đầu giá Hợp danh Minh Pháp, Địa chỉ: Số 151 Trần Huy Liệu, Phường 08, Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh.

7. Thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước:

7.1. Tiền đặt trước (20% giá khởi điểm): **45.900.000 đồng** (bằng chữ: Bốn mươi lăm triệu, chín trăm nghìn đồng).

7.2. Thời gian nhận tiền đặt trước (trong giờ hành chính): Từ 08 giờ 00 phút ngày 04/04/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 16/04/2025.

7.3. Người đăng ký tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước bằng phương thức chuyển khoản vào một tài khoản duy nhất của Công ty Đầu Giá hợp danh Minh Pháp trong thời hạn nộp tiền đặt trước, thông tin chi tiết như sau :

Chủ tài khoản : Công ty đầu giá hợp danh Minh Pháp

Số tài khoản : 163166143

Mở tại : Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Gia Định

Nội dung : « Tên người đăng ký tham gia đấu giá » nộp tiền đặt trước đấu giá xe 64E-001.42.

8. Thời hạn nộp phiếu trả giá, trình tự, thủ tục niêm phong, mở niêm phong thùng phiếu:

- Thời hạn nộp phiếu trả giá (trong giờ hành chính): Từ 08 giờ 00 phút ngày 04/04/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 16/04/2025.

- Thời gian, địa điểm niêm phong thùng phiếu, mở niêm phong thùng phiếu:

- Thời gian niêm phong thùng phiếu: Vào lúc 17 giờ 00 phút ngày 16/04/2025.

- Thời gian mở niêm phong thùng phiếu: Tại phiên đấu giá.

- Địa điểm niêm phong thùng phiếu, mở niêm phong thùng phiếu: Tại nơi tổ chức phiên đấu giá.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá:

9.1. Thời gian tổ chức phiên đấu giá: Vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 21/04/2025.

9.2. Địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Tại trụ sở Công ty Đầu giá hợp danh Minh Pháp - số 151 Trần Huy Liệu, Phường 08, Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh.

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, bước giá:

10.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

10.2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

10.3. Bước giá: **2.000.000 đồng** (Hai triệu đồng).

Phần II

Cách Thức Đăng Ký Tham Gia Đấu Giá

1. Đối tượng, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

1.1. Đối tượng tham gia đấu giá tài sản: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính được tham gia đăng ký ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016, sửa đổi bổ sung năm 2024.

1.2. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó.

1.3. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá

2. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

2.1. Cá nhân, tổ chức liên hệ tại: Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Pháp – Số 151 Trần Huy Liệu, phường 8, quận Phú Nhuận để mua hồ sơ và đăng ký. Đồng thời yêu cầu cung cấp thêm các thông tin liên quan đến tài sản và quy định về đấu giá tài sản trong trường hợp thấy cần thiết.

2.2. Người đăng ký tham gia đấu giá điền các thông tin vào Phiếu đăng ký tham gia đấu giá, nộp đủ các hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo quy định tại phần I Quy chế này.

Hồ sơ mời tham gia đấu giá tài sản gồm:

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá;
- Cam kết xem tài sản;
- Hồ sơ pháp lý của tài sản đấu giá;
- Quy chế cuộc đấu giá.
- Phiếu trả giá.

2.3. Hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước phải đóng trong thời hạn theo quy định nêu tại phần I Quy chế này.

3. Hồ sơ đăng ký:

3.1. Đối với cá nhân:

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu).
- Các loại giấy tờ tùy thân của cá nhân: Căn cước/Căn cước công dân (bản sao y hoặc mang bản chính để đối chiếu);
- Trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự phải có giấy ủy quyền, Căn cước/Căn cước công dân người được ủy quyền (sao y). Giấy ủy quyền được lập phải có đầy đủ nội dung được ủy quyền và xác nhận theo quy định của pháp luật.

3.2. Đối với tổ chức:

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu), đóng dấu, ký tên của Người đại diện theo pháp luật. Trường hợp ký thay phải kèm theo giấy ủy quyền của Người đại diện theo pháp luật.
- 01 bản sao y hoặc bản photo có mang bản chính để đối chiếu Giấy đăng ký kinh doanh (trừ tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp ... và một số tổ chức không có đăng ký kinh doanh do không thuộc đối tượng điều chỉnh của việc cấp Giấy đăng ký kinh doanh).

- Biên bản họp, quyết định của người có thẩm quyền về việc mua tài sản đấu giá trong trường hợp pháp luật có quy định.
- Giấy ủy quyền (do Người đại diện theo pháp luật ký tên) hoặc các giấy tờ chứng minh người đại diện tham gia đấu giá hợp lệ, Căn cước/Căn cước công dân của người được ủy quyền (sao y).

4. Thủ tục tham gia đấu giá:

Khi đến tham gia đấu giá tài sản, người tham gia đấu giá phải đến đúng giờ theo quy định tại mục 10.1 Phần I của Quy chế này và mang theo bản chính Căn cước/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu, bản chính giấy ủy quyền (trong trường hợp được ủy quyền tham dự phiên đấu giá).

Lưu ý:

- Người tham gia đấu giá **không được** nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; hoặc nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;
- Người tham gia đấu giá **không được** tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
- Người tham gia đấu giá **không được** tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó.

5. Xử lý tiền đặt trước, điều chỉnh thông tin người đăng ký:

5.1. Người tham gia đấu giá có quyền từ chối tham gia phiên đấu giá và được nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản, thời gian địa điểm tổ chức phiên đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá đã niêm yết, thông báo công khai.

5.2. Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Tổ chức hành nghề đấu giá chuyển tiền đặt cọc của người trúng đấu giá cho người có tài sản trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

5.3. Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

5.4. Người tham gia đấu giá được quyền rút lại hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước trong thời hạn nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước để tham gia đấu giá. Các trường hợp điều chỉnh hoặc xin rút lại tiền đặt trước sau thời hạn này sẽ không được giải quyết.

5.5. Trong trường hợp người tham gia đấu giá mua được tài sản đấu giá, khoản tiền đặt trước được trừ vào giá trúng đấu giá; và ngược lại, nếu không mua được tài sản đấu giá, khoản tiền đặt trước được hoàn lại trong thời gian tối đa là 03 ngày (ba ngày) làm việc sau khi kết thúc phiên đấu giá và không tính lãi suất (phí chuyển tiền người nhận chịu).

5.6. Các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước:

Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau đây:

a) Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia phiên đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;

b) Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi sau đây:

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;
- Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đìu giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
- Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;
- Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
- Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ 02 người trở lên đối với cùng 01 tài sản;
- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá với tài sản đó;
- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
- Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

c) Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá tài sản năm 2016, sửa đổi bổ sung năm 2024;

d) Người đã trả giá rút lại giá đã trả, người đã chấp nhận giá theo quy định tại Điều 50 của Luật đấu giá tài sản năm 2016, sửa đổi bổ sung năm 2024;

đ) Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá.

5.7. Tiền đặt trước quy định tại mục 5.6 Phần II Quy chế này thuộc về người có tài sản đấu giá. Trong trường hợp người có tài sản đấu giá là cơ quan nhà nước thì tiền đặt trước được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật, sau khi trừ chi phí đấu giá tài sản.

6. Một số điều cần lưu ý:

Người tham gia đấu giá có trách nhiệm nghiên cứu kỹ hồ sơ pháp lý của tài sản đấu giá, Nội quy phòng đấu giá và Quy chế cuộc đấu giá do Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Pháp cung cấp trước khi đăng ký. Mọi thắc mắc, yêu cầu đề nghị liên hệ với Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Pháp trước thời điểm diễn ra phiên đấu giá để được giải đáp.

Phần III

Thực Hiện Đấu Giá

1. Tham gia đấu giá: Trả giá trong trường hợp đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên được thực hiện như sau:

1.1. Khi đăng ký tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá được nhận phiếu trả giá có mộc treo của Công ty đấu giá hợp danh Minh Pháp, hướng dẫn về cách ghi phiếu, thời hạn bỏ phiếu trả giá vào thùng phiếu và thời gian, địa điểm công bố giá; đồng thời được Công ty đấu giá hợp danh Minh Pháp giới thiệu từng tài sản đấu giá, nhắc lại giá khởi điểm, trả lời câu hỏi của người tham gia đấu giá và các nội dung khác theo Quy chế cuộc đấu giá.

1.2. Cách ghi phiếu trả giá:

Người đăng ký tham gia đấu giá tài sản ghi đầy đủ thông tin trên phiếu trả giá bằng tiếng Việt (bao gồm: thông tin người tham gia đấu giá, giá trả bằng số, giá trả bằng chữ), sử dụng đồng nhất màu mực viết trên phiếu trả giá (không sử dụng loại mực dễ phai hoặc có khả năng tẩy xóa), không tẩy xóa, gạch bỏ các thông tin ghi trên phiếu trả giá, kí tên và ghi đầy đủ họ và tên (đối với Tổ chức tham gia đấu giá thì phải có ký tên và đóng dấu của Tổ chức đó).

Cách thức trả giá: $\text{Giá trả} = \text{Giá khởi điểm} + (N \times \text{bước giá})$

Trong đó:

- N là số tự nhiên, bao gồm: 0,1,2,3....

- Bước giá: **2.000.000 đồng** (Hai triệu đồng)

Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá phải được cho vào phong bì dán kín, có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu. Phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính hoặc được nộp cho Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Pháp để bỏ vào thùng phiếu. Thùng phiếu phải được niêm phong ngay khi hết thời hạn nhận phiếu. Việc bỏ phiếu được lập thành biên bản giữa người đăng ký tham gia đấu giá tài sản và Công ty đấu giá hợp danh Minh Pháp.

1.3. Phiếu trả giá, Phiếu trả giá hợp lệ và phiếu trả giá không hợp lệ:

- **Phiếu trả giá:** Là phiếu do Công ty đấu giá hợp danh Minh Pháp phát hành, phát cho người tham gia đấu giá. Phiếu trả giá có đầy đủ các thông tin như: có dấu mộc treo, thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, phần trả giá, phần ký tên của người đăng ký tham gia đấu giá tài sản;

- **Phiếu trả giá hợp lệ:**

- Là phiếu do Công ty đấu giá hợp danh Minh Pháp phát hành, được Người tham gia đấu giá ghi đầy đủ thông tin trên phiếu bằng tiếng Việt: giá đã trả bằng số, giá trả bằng chữ bằng chữ rõ ràng và thống nhất với nhau, tuân thủ đúng theo bước giá quy định (ghi phiếu trả giá đúng cách theo quy định tại điều 1.2 trên), có đầy đủ chữ kí và ghi rõ họ tên của người tham gia đấu giá (đối với Tổ chức tham gia đấu giá thì phải có ký tên và đóng dấu của Tổ chức đó).

- Giá trả chỉ ghi một lần, không tẩy xóa, không gạch bỏ và không được phép thay đổi giá sau khi đã nộp phiếu trả giá hoặc bỏ phiếu vào thùng phiếu.

- Phiếu trả giá phải còn nguyên vẹn.

- **Phiếu trả giá không hợp lệ:** Các trường hợp phiếu trả ghi không đúng theo quy định về phiếu trả giá hợp lệ nêu trên thì xem là phiếu trả giá không hợp lệ. Phiếu không hợp lệ thì không được công nhận kết quả trả giá.

1.4. Tại buổi công bố giá đã trả của người tham gia đấu giá, đấu giá viên điều hành phiên đấu giá theo trình tự:

- Giới thiệu bản thân, người giúp việc;
- Công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá;
- Đọc Quy chế cuộc đấu giá;
- Giới thiệu từng tài sản đấu giá, nhắc lại giá khởi điểm của tài sản đấu giá;
- Phát số cho người tham gia đấu giá;
- Nhắc lại yêu cầu đối với phiếu trả giá hợp lệ, phiếu trả giá không hợp lệ;
- Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá mời người có tài sản và ít nhất một người tham gia đấu giá giám sát về sự nguyên vẹn của thùng phiếu. Nếu không còn ý kiến về kết quả giám sát thì đấu giá viên tiến hành bóc niêm phong của thùng phiếu;
- Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá mời người có tài sản và ít nhất một người tham gia đấu giá giám sát sự nguyên vẹn của từng phong bì đựng phiếu trả giá; tiến hành bóc từng phong bì đựng phiếu trả giá, trừ phong bì đựng phiếu của người không tham gia buổi công bố giá, công bố số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, công bố giá trả của từng phiếu trả giá, giá trả cao nhất với sự giám sát của người có tài sản và ít nhất một người tham gia đấu giá.
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu trả giá, Đấu giá viên công bố người đang trả giá cao nhất là người trúng đấu giá. Giá trúng đấu giá là giá trả hợp lệ và cao nhất tại phiên đấu giá.

1.5. Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất thì ngay tại buổi công bố các phiếu trả giá cao nhất đối với tài sản đó, đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. **Đấu giá viên quyết định hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp.** Nếu trong số những người có giá trả cao nhất có người tiếp tục trả giá thì đấu giá viên tổ chức cho người đó trả giá; đấu giá viên công bố người đó là người trúng đấu giá nếu người đó trả giá cao hơn. Nếu tất cả người có giá trả cao nhất không đồng ý đấu tiếp thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

2. Rút lại giá đã trả và từ chối kết quả trúng đấu giá:

2.1. Tại buổi công bố giá đã trả của người tham gia đấu giá trong trường hợp đấu giá theo hình bỏ phiếu gián tiếp, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề. Đấu giá viên quyết định hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp.

2.2. Sau khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại phiên đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá. Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì phiên đấu giá không thành.

3. Truất quyền tham gia đấu giá

3.1. Tại phiên đấu giá, Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá có quyền truất quyền tham gia đấu giá của người tham gia phiên đấu giá nếu người tham gia đấu giá có các hành vi sau:

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia phiên đấu giá;
- Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đim giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
- Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;
- Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
- Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;
- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
- Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.
- Người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá.

3.2. Người tham gia đấu giá có hành vi vi phạm ngoài việc bị truất quyền tham gia đấu giá thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị tịch thu tiền đặt trước, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

4. Quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá

4.1. Người trúng đấu giá có các quyền sau đây:

- Yêu cầu người có tài sản đấu giá ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật;
- Được nhận tài sản đấu giá, có quyền sở hữu đối với tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật;
- Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản đấu giá đối với tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định của pháp luật;
- Các quyền khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.

4.2. Người trúng đấu giá có các nghĩa vụ sau đây:

- Ký biên bản đấu giá, hợp đồng mua bán tài sản đấu giá;

- Thanh toán đầy đủ tiền mua tài sản đấu giá cho người có tài sản đấu giá theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc theo quy định của pháp luật có liên quan;
- Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.

5. Đấu giá trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá, một người chấp nhận giá

Trường hợp đấu giá tài sản theo phương thức trả giá lên, khi đã hết thời hạn đăng ký tham gia mà chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người tham gia phiên đấu giá, hoặc có nhiều người tham gia phiên đấu giá nhưng chỉ có một người trả giá, hoặc có nhiều người trả giá nhưng chỉ có một người trả giá cao nhất và ít nhất bằng giá khởi điểm thì tài sản được bán cho người đó. Việc đấu giá tài sản theo quy định này chỉ được tiến hành sau khi đã thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016, sửa đổi, bổ sung năm 2024 và không có khiếu nại liên quan đến trình tự, thủ tục cho đến ngày tổ chức phiên đấu giá.

Phần IV

Thanh Toán Tiền, Giao Nhận Tài Sản Và Thủ Tục Pháp Lý Chuyển Quyền Trong Trường Hợp Đấu Giá Thành Công

1. Thời hạn thanh toán:

Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá người trúng đấu giá phải thanh toán đủ 100% giá trị tài sản trúng đấu giá (bao gồm tiền đặt trước đã chuyển vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Minh Pháp).

Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá. Người trúng đấu giá không thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định, không nhận Tài sản hoặc từ chối mua tài sản hoặc không ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc người mua không thể thanh toán đủ số tiền mua trúng đấu giá trong thời gian quy định thì xem như “từ chối mua tài sản”.

Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan (Áp dụng theo Khoản 5 Điều 39 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016 sửa đổi năm 2024).

2. Phương thức thanh toán:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá, người mua được tài sản đấu giá phải chuyển khoản cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng tiền mua tài sản sau khi đã trừ đi số tiền đặt trước theo thông tin dưới đây:

-Người thụ hưởng : *VPBANK XU LY NO PHAP LY*
 -Số tài khoản : *VND1300600160001*
 -Tại : *VPBank Hội sở - Chi nhánh Hà Nội*

3. Giao nhận tài sản:

Địa điểm bàn giao tài sản: Bãi xe Rạch Chiếc, đường Liên Phường, Phường An Phú, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

Phương thức bàn giao tài sản: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng có trách nhiệm bàn giao tài sản cho người mua được tài sản đấu giá chậm nhất 10 ngày kể từ ngày người mua được tài sản đấu giá thanh toán đủ tiền mua tài sản cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.

4. Trách nhiệm tiếp nhận tài sản và thuế, phí, lệ phí, các nghĩa vụ tài chính khác:

Người mua được tài sản đấu giá sẽ được Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng cung cấp hồ sơ, giấy tờ về tài sản. Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng có trách nhiệm làm thủ tục giải chấp đối với tài sản đấu giá.

Người mua được tài sản đấu giá phải chịu thuế, lệ phí trước bạ, phí công chứng và các khoản chi phí khác liên quan đến việc ký Hợp đồng mua bán tài sản, đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản và tự thực hiện và đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản theo quy định của Pháp luật.

Phần V

Phạm vi áp dụng

1. Quy chế cuộc đấu giá này chỉ áp dụng đối với phiên đấu giá tài sản theo Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 48/2025/HĐĐG/VPB-MP ngày 27/02/2025 và Hợp đồng sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất ngày 02/04/2025 giữa Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng và Công ty Đầu giá Hợp danh Minh Pháp.
2. Ngoài các quy định nêu tại Quy chế này các bên tham gia đấu giá tài sản còn phải tuân thủ các quy định tại Nội quy phòng đấu giá, Luật đấu giá tài sản năm 2016 sửa đổi, bổ sung năm 2024 và các quy định của pháp luật khác liên quan.

TUQ. GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC NGHIỆP VỤ



Lê Thị Hồng Phụng